Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Vara Única da Comarca de Buíque

AV JONAS CAMELO, S/N, Forum Dr. João Carlos Ribeiro Roma, Centro, BUÍQUE - PE - CEP: 56520-000 - F:(87) 38552832

Processo nº 0000671-05.2025.8.17.2360

AUTOR(A): J. C. S. D. M.
REPRESENTANTE: JULIO CESAR ALVES DE MELO

RÉU: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO PELO RITO COMUM, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por JÚLIO CÉSAR SANTOS DE MELO, menor impúbere representado por seu genitor, em face de UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Narra a parte autora que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela operadora ré, na modalidade Unirede Pernambuco - CE - Especial com Obstetrícia, categoria: "Ambulatorial+Hospitalar com Obstetrícia". Alega que, somente a partir do ano de 2024, após realização de exames específicos e acompanhamento com médico endocrinologista e metabolista, foi possível um diagnóstico mais preciso para o menor, o qual detectou deficiência do hormônio do crescimento (CID10 – E 23.0). Afirma que a médica especialista, Dra. Rayana Maria de Melo Azevedo Vieira (CRM 23969/PE, RQE 12349), assegurou existir comprovação na literatura nacional e internacional do tratamento com hormônio do crescimento, além de frisar que o hormônio do crescimento é indispensável e urgente para o tratamento do autor. Sustenta que a negativa da ré se deu sob a justificativa de que as medicações solicitadas não são oncológicas, nem imunobiológicas, são de uso domiciliar, não possuem cobertura contratual, bem como não há entre as partes contrato acessório de medicação de uso domiciliar.

Por fim, postula que seja determinado à ré que forneça, às suas expensas, o tratamento indicado, conforme laudo médico e receituário acostados aos autos, além de pretensão indenizatória por dano moral.

Citada, a parte ré UNIMED RECIFE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO apresentou contestação nos seguintes termos: Impugnou a gratuidade judiciária, argumentando que o autor é menor impúbere e que os pais possuem responsabilidade pelos filhos nos termos do Art. 932, I, do Código Civil, sendo que o genitor do menor é Diretor de empresa e empresário conforme comprovantes de rendimentos juntados, tendo condições financeiras de arcar com as custas processuais de R$ 609,50 que ainda podem ser parceladas; Arguiu inépcia da inicial quanto ao pedido de indenização por danos morais por ausência de quantificação do valor pretendido, conforme exigência do art. 292, V, do Código de Processo Civil, sendo que o pedido genérico de danos morais não se enquadra nas hipóteses legais de formulação de pedido genérico. Sustentou ausência de probabilidade de direito com base na Portaria nº 110/2010 do Ministério da Saúde, alegando que o autor não

comprovou altura, peso corporal e velocidade do crescimento por ano, pressupostos essenciais para o fornecimento da SOMATROPINA, destacando que não há urgência pois foi identificada baixa estatura aos sete anos mas o tratamento só foi buscado às vésperas dos 12 anos; Defendeu a não obrigatoriedade de cobertura de medicamento de uso domiciliar pelos planos de saúde, argumentando que a SOMATROPINA é medicamento de uso domiciliar sem previsão de cobertura contratual ou nas resoluções da ANS, citando o art. 10, VI da Lei nº 9.656/98 que exclui fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar; Requereu a necessidade de perícia judicial para verificar se o tratamento é imprescindível; Sustentou a inexistência de danos morais, alegando ausência dos requisitos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo causal).

Houve réplica (ID 213089157).

É o relatório. Decido.

Verifico que o feito se encontra pronto para julgamento, sobretudo por não haver a necessidade de produção de outras provas, em atenção ao art. 355 do Código de Processo Civil:

> *Art. 355. O juiz **julgará** antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:*
>
> *I - não houver necessidade de produção de outras provas;*
>
> *II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.*

Como se pode verificar, não se trata de mera permissão da lei, mas sim de mandamento. O preceito legal é cogente, obrigando o magistrado a proceder conforme seus desígnios.

Em outras palavras, "presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, **é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder**" (STJ - 4ª Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).

Trata-se de expediente a ser adotado independentemente de intimação prévia dos litigantes. Nesse sentido, colaciono a doutrina especializada de Daniel Amorim Assumpção Neves:

> ***Registre-se não existir qualquer violação ao princípio do contraditório o julgamento antecipado do mérito ocorrer sem a prévia intimação das partes**, dando a elas notícia de que o processo será decidido por essa espécie de julgamento. **A parte não pode alegar surpresa na hipótese de julgamento, inclusive de forma antecipada, sob pena de entender-se que todo julgamento demandaria do juiz a informação às partes de que o processo está pronto para ser julgado**. A exigência de intimação nesse caso, portanto, **seria uma supervalorização do contraditório, com o que não se concorda**. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil, Juspodivm, 2023, 15ª edição, p. 692)*

Ademais, verifico que é dispensável a produção de prova testemunhal ou pericial, na medida em que o caso posto comporta resolução à luz do acervo documental presente nos autos. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do C. STJ, 'o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade da produção de provas, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir

fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado' (AgInt no AREsp n. 2.050.458/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Inicialmente, cumpre analisar a impugnação à gratuidade judiciária apresentada pela parte requerida.

A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita encontra respaldo nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, sendo que o artigo 99, § 2º estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade".

No caso em análise, embora a requerida tenha apresentado argumentos acerca da condição financeira do genitor do menor, indicando sua função como diretor de empresa, não trouxe aos autos elementos probatórios idôneos e suficientes para afastar a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência, conforme estabelece o artigo 99, § 3º do CPC.

Dessa forma, **mantenho** a concessão da gratuidade judiciária deferida em favor da parte autora, com fundamento nos artigos 98, 99, § 2º e § 3º do Código de Processo Civil.

Seguindo na análise das preliminares, verifico que procede a alegação de inépcia parcial da inicial no tocante ao pedido indenizatório por danos morais.

O Código de Processo Civil de 2015, em verdadeira reação legislativa às práticas processuais pretéritas, passou a impor, expressamente, a necessidade de indicação do valor pretendido nas ações indenizatórias, inclusive aquelas fundadas em dano moral, consoante a inserção do inciso V ao artigo 292. O pedido de indenização por danos morais formulado pela parte autora apresenta-se genérico, sem a devida quantificação, não se enquadrando nas hipóteses legais de formulação de pedido genérico previstas no artigo 324 do Código de Processo Civil.

A falta de indicação do valor pretendido na peça inaugural acarreta inépcia e consequente indeferimento parcial da inicial, em inteligência aos artigos 319, inciso V, 321, parágrafo único e 330, inciso I, todos do Código de Processo Civil vigente. Assim, **ACOLHO** a preliminar de inépcia parcial da inicial e **INDEFIRO** o pedido de indenização por danos morais por ausência dos requisitos legais exigidos.

Passo ao mérito.

A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de fornecimento, pela operadora de plano de saúde, do medicamento Somatropina (hormônio do crescimento) para tratamento domiciliar do autor, menor impúbere portador de deficiência do hormônio do crescimento (CID10 – E 23.0).

Emerge dos autos, de forma incontroversa, que o medicamento indicado pela médica assistente se destina ao uso domiciliar, ou seja, deve ser administrado fora do ambiente hospitalar ou ambulatorial, conforme se depreende da própria narrativa da parte autora e da documentação médica acostada.

Nesse contexto, assume relevância fundamental a existência de cláusula contratual específica - Tema IV, art. 39, "f", pág. 15 do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares (ID 202488326) - que prevê expressamente a exclusão de

fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar.

A análise da legalidade de tal cláusula deve ser realizada à luz do disposto no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação consolidada sobre a licitude da exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar:

> *RECURSO ESPECIAL. CIVIL.* ***PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR*** *. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL .* ***NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA****. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE . ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO . RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2 . Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 3****. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts . 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)****. 4 .*** ***Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde****. 5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9 .656/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova. 6. A previsão legal do art . 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 não impede a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS. 7. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) . 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1692938 SP 2017/0219967-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)*

Na mesma linha e especificamente tratando do fármaco em apreço, cito recentes julgados do E. Tribunal de Justiça de Pernambuco:

Direito do consumidor e direito à saúde. Plano de saúde. Fornecimento de medicamento de uso domiciliar. Exclusão contratual expressa . Legalidade da negativa de cobertura. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de custeio do medicamento ***Somatropina*** *por plano de saúde, sob o fundamento de que se trata de medicamento de uso domiciliar não abrangido pela cobertura contratual. II . Questão em discussão 2. Discute-se a obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer medicamento de uso domiciliar excluído expressamente do contrato, bem como a possibilidade de condenação por danos morais e materiais. III. Razões de decidir 3 .* ***O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a exclusão da cobertura de medicamentos de uso domiciliar, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação e na regulação da ANS, o que não se aplica ao caso. 4. A previsão contratual está em conformidade com o artigo 10, inciso VI, da Lei n.º 9 .656/1998, não sendo considerada abusiva. 5. Jurisprudência do STJ reconhece que medicamentos de uso domiciliar, adquiridos em farmácias e autoadministrados pelo paciente, não estão obrigatoriamente cobertos pelos planos de saúde, salvo exceções legais****. 6 . Nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a sentença de improcedência do pedido. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: "****É lícita a negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar, quando expressamente excluído pelo contrato e não abrangido por norma legal ou regulamentar que obrigue seu fornecimento pelo plano de saúde."*** *(TJ-PE - Apelação Cível: 00504795720238172001, Relator: ELIO BRAZ MENDES, Data de Julgamento: 10/03/2025, 7ª Câmara Cível Especializada - 3º (7CCE-3º))*

EMENTA. ***APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (SOMATROPINA). PRESCRIÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO DOMICILIAR . NÃO OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA****. EXCLUSÃO DE COBERTURA. NÃO OBRIGATORIEDADE PELA ANS. DANO MORAL . NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Em regra, o plano de saúde não é obrigado a fornecer medicamentos de uso domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e outros fármacos incluídos pela ANS no rol de fornecimento obrigatório 2 .* ***Segundo o STJ, lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim****. 3.* ***Ausência de obrigatoriedade de cobertura de tratamento domiciliar, salvo nas hipóteses de home care ou de terapia antineoplásica. Exegese do art . 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998. 4. Ante a ausência de cobertura contratual e legal, não se vislumbra qualquer ato ilícito por parte da seguradora que negou cobertura ao referido medicamento de uso domiciliar*** *5 .Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0002584-*

57 .2021.8.17.3590, Relator.: LUIZ GUSTAVO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Gabinete do Des . Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (5ª CC))

Diante desse panorama, havendo reconhecimento da licitude da referida limitação contratual, não se pode exigir da operadora de plano de saúde o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar quando tal obrigação encontra-se expressamente excluída do âmbito de cobertura.

No que toca a eventuais alegações incapazes de infirmar a conclusão da lide e, por essa razão, não apreciadas de maneira exauriente no presente *decisum*, saliento que o art. 489, §1º, IV, do CPC não impõe ao julgador o ônus de refutar, indiscriminadamente, todos os fundamentos apresentados pela parte, desde que os que forem apreciados sejam suficientes ao deslinde da causa. Conforme entendimento sedimentado no C. Superior Tribunal de Justiça, "o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (STJ, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.9.2018, DJe 21.11.2018).

Ante o exposto, **julgo parcialmente extinto o processo sem resolução de mérito** quanto ao pedido de indenização por danos morais, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da inépcia da inicial por ausência dos requisitos legais exigidos pelos artigos 319, V, 292, V e 324 do mesmo diploma legal; e, **no mérito, julgo IMPROCEDENTE** o pedido principal formulado por JÚLIO CÉSAR SANTOS DE MELO em face de UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. Entretanto, suspendo a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade judiciária deferida, na forma do artigo 98, § 3º do mesmo diploma legal.

Na hipótese de interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, independente de nova conclusão, INTIME-SE o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias (art. 1.023, §2º, CPC). Após, façam-se os autos conclusos para decisão.

Na hipótese de interposição de APELAÇÃO, independente de nova conclusão, INTIME-SE a parte recorrida para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 dias. Após o oferecimento das contrarrazões, independente de nova conclusão e independente de juízo de admissibilidade pelo primeiro grau de jurisdição, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco, com as nossas homenagens (art. 1010, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC).

Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas da lei.

Buíque, data da assinatura eletrônica.

Felipe Marinho dos Santos

Juiz Substituto

Assinado eletronicamente por: FELIPE MARINHO DOS SANTOS
18/08/2025 14:04:13
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 213251171

25081814041327400000207612498

IMPRIMIR GERAR PDF